

1502680-66.2019.8.26.0114

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE CAMPINAS

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que, nesse mesmo dia, ocorreu um roubo em Uberaba, razão pela qual os policiais os levaram até lá, sendo que, nas averiguações, os policiais encontraram outros veículos e outras armas, tendo sido tudo imputado aos 9, inclusive o roubo ocorrido em Uberaba.

Da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, principalmente aquele prestado pela testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

VARA DO JÚRI DA COMARCA DE CAMPINAS

RUA REGENTE FEIJÓ, S/Nº, Campinas - SP - cep 13013-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502680-66.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502680-66.2019.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RIBEIRO MARINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 29.04.2021, ofereceu denúncia em face de ANDRÉ RIBEIRO MARINHO, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (fls. 210/212).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 22.02.2019, às 10h00, na Avenida Paulo Machado de Carvalho, nº 320, Jardim Maracanã, nesta cidade e Comarca de Campinas, o Réu, com manifesto ânimo homicida, por meio cruel e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo, matou Andelson Izídio Nunes.

A denúncia foi recebida, o Réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 213/219, 283 e 248/261).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 307/308).

Nesse ato realizou-se a oitiva de cinco testemunhas e, ao final, o Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a pronúncia do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição do Réu ou pela impronúncia, entendendo haver insuficiência probatória com relação à autoria.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A determinação da pronúncia para a segunda fase do procedimento do Júri depende da apuração de dois elementos, quais sejam materialidade e indícios de autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07/08), do Auto de Reconhecimento Visuográfica do local do crime (fls. 11/16), do Laudo de Exame Necroscópico (fls. 31/34), do Laudo dos projéteis (fls. 58/62, 64/66 e 70/74), do Laudo Pericial de confronto balístico (fls. 109/123) do Laudo do local dos fatos (fls. 95/108) e das provas orais coligidas nestes autos.

O mesmo ocorre quanto aos indícios de o Réu ser autor do delito objeto destes autos.

Ouvida somente em solo policial, Mônica Nunes de Lima, tia da vítima, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência, e, por volta das 10h15min, Guilherme, amigo de seu sobrinho, apareceu dizendo que Delsinho havia sido assassinado na frente de um salão de cabelereiro, e trouxe o celular dele. Imediatamente, a depoente se dirigiu ao local e soube que a vítima tinha ido cortar o cabelo, e, de repente, surgiram dois homens encapuzados e com coletes à prova de balas, que desceram de um veículo HB20 branco, e passaram a desferir diversos tiros na vítima, que faleceu no local. Afirmou que seu sobrinho tinha uma namorada chamada Bruna Letícia, e que às vezes a vítima aparecia no bairro dirigindo um HB20 branco, que seria de Bruna.

Ouvida em solo policial e em Juízo, Bruna Letícia Ramos de Oliveira, enteada do Réu, informou que começou a se relacionar com a vítima em setembro de 2018, o que perdurou por cerca de três meses. Disse que, depois de terminar, Delsinho passou a persegui-la e ameaçá-la, por telefone, falando que não queria lhe encontrar na rua. Relatou que, no dia 26.01.2019, chegou a levar um soco dele e, após tal dia, nunca mais se encontrou com ele. Informou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na Colonial Salgados, onde entrava a 13h00 e saía às 20h00. Afirmou que nunca pediu para André matar a vítima ou indicou o local onde a vítima cortava o cabelo, salientando não saber o endereço do local, somente que toda sexta-feira ele ia até esse local cortar o cabelo. Esclareceu que, no dia que levou o soco, contou para sua mãe o acontecido, mas André não chegou a falar com Delsinho pelo telefone. Informou que a única coisinha que seu padrasto lhe disse foi para parar de sair com Andelson e vender o seu carro, eis que ele sabia placa do veículo. Informou, por fim, nunca ter visto seu padrasto com arma, nem a vítima.

Ouvido em solo policial e em Juízo, Paulo Fernando Lepre Fratantonio, proprietário da barbearia, informou que Delsinho era seu cliente havia bastante tempo e que toda sexta-feira ele ia cortar o cabelo. Relatou que, na data dos fatos, por volta das

10h00, Delsinho estava tranquilo, parado na frente do salão, aguardando sua vez para cortar o cabelo. Disse o depoente que estava cortando o cabelo de outro cliente, quando, de repente, visualizou dois indivíduos com toca ninja entrando em sua garagem, e, depois, ouviu barulho de tiros. Neste momento, o depoente correu para o banheiro do salão junto com o cliente que estava cortando o cabelo e lá ficaram até os tiros cessarem. Ouviu, então, um barulho de um veículo fugindo em arrancada e, ao sair para a garagem, viu que Delsinho estava caído dentro de sua garagem, já sem vida. Disse que nunca chegou a ver Delsinho armado, somente sabia que ele fumava maconha, informando, além disso, que muitos falaram que ele tinha bastante inimizade.

Ouvido em solo policial e em Juízo, a testemunha protegida nº 1, tio da vítima, relatou que, certa vez, estava em sua casa, quando Delsinho chegou desesperado, falando que tinha se envolvido em uma briga na balada com Bruna Letícia e batido nela, razão pela qual, imediatamente, ela ligou para o padrasto André contando o acontecido. Neste momento, seu padrasto disse que queria falar com Delsinho através do telefone dela e, então, ela passou o celular para ele, o qual foi ameaçado de morte por André. Delsinho ficou com muito medo, porque André era perigoso. Então, o depoente, deu um dinheiro para ele e ele sumiu, voltando, depois de um tempo, mas dizendo que logo iria embora. Entretanto, em uma sexta-feira de manhã, foi levar um dinheiro para ele na casa da mãe do depoente (avó da vítima) e Delsinho não estava lá. Então, conversou com ele, via WhatsApp, às 10h00, a qual lhe disse que estava no cabelereiro, onde Delsinho ia toda sexta-feira. Assim, o depoente deixou o dinheiro na casa de sua mãe e foi para sua casa, sendo que, logo depois, foi avisando da morte de seu sobrinho. Informou que a vítima tinha um veículo Fiat/Palio e que havia ido ao salão com esse veículo, sendo que todos sabiam que ele tinha esse carro. Informou, por fim, que Delsinho tinha o hábito de se envolver em brigas e usava drogas.

Ouvido em solo policial e em Juízo, Antônio Adilson Nunes, genitor da vítima, afirmou que a vítima namorou com Bruna Letícia, mas que haviam terminado. Soube, por terceiros, que, em certa oportunidade, seu filho estava em uma festa com outra namorada e Bruna, que também estava no local, bateu nessa menina. Disse que, para separar a briga, seu filho deu um tapa em Bruna Letícia, a qual contou o acontecido para André. O depoente informou que Delsinho chegou a falar que estava com medo e salientou que seu irmão emprestou dinheiro a ele para ele ir embora, tendo voltado um dia antes de ser morto, ocasião em que seu irmão iria lhe emprestar de novo. Relatou que, cerca de 5/6 dias antes dos fatos, chegaram dois homens no portão de sua mãe, falando, para sua mãe e para sua irmã, que, se não achassem seu filho, iriam matar alguém da sua família. Disse que soube, por terceiros, que os atiradores estavam em um HB20 branco e que Bruna tinha um veículo igual a esse.

Ouvido em Juízo, Mauro Alexandre Aparecido dos Santos informou ser proprietário de uma barbearia onde André frequentava. Relatou que André e seu filho Braian iam à barbearia toda sexta-feira pela manhã. Disse que André sempre agendava para às 9h00, chegando por volta das 9h30min. Estimou que, no dia dos fatos, ele tenha saído de sua barbearia por volta das 11h00/11h10min, levando-se em conta os procedimentos normalmente André e seu filho faziam. Disse que, naquela época, em uma sexta-feira, atendia cerca de 10/12 pessoas que era sozinho no salão, não tinha ajudantes.

Perante a Autoridade Policial e em Juízo, o Réu informou nunca ter visto a vítima, somente por fotos através do celular de Bruna, sua enteada, e nunca ter conversado com ele. Afirmou que pouco sabia do relacionamento de Bruna com a vítima e que procurava não influenciar nos relacionamentos de Bruna. Relatou que, certa vez, a vítima deu um soco no rosto de Bruna, e sua esposa a orientou a ir embora do local, sendo que, ao chegar em casa, Bruna relatou que o rapaz tinha chego e dado um tapa no rosto dela, quando, então, ela jogou um copo nele. Afirmou que colocou o HB20 à venda para preservar sua enteada, pois a vítima sabia qual carro ela dirigia. Negou

ter matado a vítima e disse que não o ameaçou de morte em momento algum. Em Juízo, com relação ao laudo feito em que há um confronto balístico, disse desconhecer essa arma, esclarecendo que, no dia 27.06.2019, foi à Uberlândia, pois havia sido chamado para obstruir uma rua, para que outras pessoas estourassem a parede de uma transportadora e pegasse o dinheiro, salientando que iria fazer apenas a segurança. Entretanto, o furto deu errado e, por esse motivo, foram embora, sendo que, próximo à Sacramento, seu carro quebrou. Então, roubaram uma saveiro, pois estavam armados, e, procurando uma estrada para ir a São Paulo, entraram em uma estrada de terra que os levou até um sítio. Neste sítio, pegaram um caminhão, o qual foi interceptado pela polícia e, então, os 9 que estavam na saveiro se renderam. Salientou que, nesse mesmo dia, ocorreu um roubo em Uberaba, razão pela qual os policiais os levaram até lá, sendo que, nas averiguações, os policiais encontraram outros veículos e outras armas, tendo sido tudo imputado aos 9, inclusive o roubo ocorrido em Uberaba.

Da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, principalmente aquele prestado pela testemunha protegida nº 1, além dos laudos periciais produzidos, especialmente o Laudo Pericial de confronto balístico (fls. 109/123), vislumbra-se fortes indícios de que a autoria do delito recai sobre o acusado. Todas as versões foram prestadas de maneira firme e coerente, dando lugar a um contexto fático-probatório que ampara a decisão que ora se profere, especialmente quando se tem em conta que, nesta fase processual, basta a confirmação da materialidade e dos indícios de autoria. Há, no conjunto probatório, portanto, elementos suficientes para autorizar o prosseguimento da acusação.

Por tais motivos, não merece prosperar o pedido pleiteado pela Defesa do Réu, com o fim de absolvê-lo, conforme dispõe o artigo 415, do Código de Processo Penal, nem mesmo impronunciá-lo, por insuficiência dos indícios de autoria, nos termos do artigo 414, do mesmo diploma legal, eis que há, nestes autos, elementos probatórios suficientes a confirmarem os indícios de autoria que recaem sobre o acusado, autorizando, deste modo, o prosseguimento da ação.

Do mesmo modo, caberá aos Jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público na denúncia. Isto porque, primeiramente, observo que há elementos suficientes no conjunto probatório para autorizar o MP a pelo menos sustentar, em plenário, o cometimento do crime com emprego de meio cruel, tendo-se em vista a quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo (16 disparos) efetuados contra a vítima. Do mesmo modo, há subsídios suficientes que autorizam o MP a sustentar ter o Réu praticado este crime com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que há indícios de que o acusado, acompanhado de outra pessoa, teria, abruptamente, na posse de uma arma de fogo, abordado a vítima.

A versão defensiva apresentada pelo Réu, por ora, é incapaz de afastar totalmente as provas existentes nos autos quanto aos indícios de autoria que contra ele recaem.

Assim, cabe ao Conselho de Sentença apreciar a tese defensiva apresentada, e decidir a este respeito, eis que são os jurados que compõem este Conselho os verdadeiros competentes para desempenhar este papel.

Deste modo, registro a existência de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, os quais, nesta fase, não podem ser afastados de plano, autorizando o prosseguimento da acusação nos exatos termos da imputação inicial.

De rigor, portanto, a pronúncia do acusado para que ele se submeta ao julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, PRONUNCIO ANDRÉ RIBEIRO MARINHO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas disposições do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade. A prova da materialidade e os indícios de autoria foram afirmados após a realização da instrução processual. Além disso, em que pese a existência de decisão anterior em sentido diverso, calcada em elementos ainda iniciais que agora se tornaram mais firmes, verifico que a conduta atribuída ao Réu é bastante grave, tanto no resultado quanto na forma de execução, e que o perigo causado pela liberdade dele existe, especialmente para a garantia da instrução processual e do cumprimento da lei penal, tendo-se em vista o histórico pregresso de feitos criminais, a natureza deles, e a reiteração ocorrida em localidades diversas, inclusive. É imprescindível o resguardo das testemunhas, da ordem pública, da instrução processual em plenário e do cumprimento da lei penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Preclusa a decisão, promova-se a preparação dos autos para a fase de julgamento em Plenário.

P.R.I.C.

Campinas, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA